

อ่านเมื่อวันที่... 16 ธ.ค. 2568

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒.๑)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๙๔๓/๒๕๖๖
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๗๕/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้ฟ้องคดี
นายบดีนทร์ศักดิ์ ชัยภักดี ที่ ๑
นายณคม หรือคม ชัยภักดี ที่ ๒
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไกรแก้ว คอนสตรัคชั่น ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองสงขลา คดีหมายเลขดำที่ ๒๐๖/๒๕๖๓
หมายเลขแดงที่ ๑๑๖/๒๕๖๖

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้ทำสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ให้ทำงานก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง ๒. ศาลาเอนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๒ หลัง ๓. ห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชาย - หญิง) จำนวน ๒ หลัง ๔. อาคารหอดูสัตว์ จำนวน ๔ หลัง และ ๕. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานทางเดินเท้า จำนวน ๑ หลัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง กำหนดเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสัญญากำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงาน รวม ๗ งวด ในการทำสัญญาจ้างดังกล่าว



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักประกันเป็นเงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เล่มที่ ๑๗๙๙๓ เลขที่ ๑๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มามอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันตามสัญญา และได้มีการแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยแก้ไขกำหนดส่งมอบงานจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และแก้ไขกำหนดการจ่ายค่าจ้างงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งมอบงานจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๕ รายการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วทำบันทึกเสนอสำนักงานบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามหนังสือสำคัญ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ และตามหนังสือสำคัญ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๔ นศ/๑๘๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าวิศวกรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณมูลค่างานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ และงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาทุกรายการ คัดมูลค่างานที่ไม่ได้ทำ รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในขณะนั้น ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กรณีกิจการทุจริตของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว เป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ ได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.สม/๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ รายงานผลการสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.สม/๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานการสอบสวน (เพิ่มเติม) ถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายและได้รับเงินค่าจ้างไป โดยที่งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งบางรายการยังไม่ดำเนินการก่อสร้างและบางรายการ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง อันเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาจ้าง และแม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะรู้สำนึกในผลแห่งการกระทำของตน



/โดยได้ร่วมกัน...

โดยได้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแล้วก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเสียหายอันเนื่องจากไม่ได้รับ
 สิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์และต้องเสียสิทธิในการเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง อันเนื่องมาจากการ
 การส่งมอบงานจ้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญา อีกทั้งความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดังกล่าว ย่อมแยกส่วนจากความรับผิดชอบอันเกิดจาก
 การไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างให้ครบถ้วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้รับจ้างได้ โดยความรับผิดชอบในส่วน
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อปรากฏว่าสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทั้ง ๕ รายการ มีลักษณะเป็น
 สัญญาจ้างทำของ ตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีลักษณะเป็น
 สัญญาต่างตอบแทนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 ไม่ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา
 และแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ จึงไม่อาจถือว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว
 อันจะมีผลต่อการที่ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว และด้วยเหตุดังกล่าว
 ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จ
 คืบจากผู้รับจ้างได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหน้าที่คืนเงินอันเกิดจากการที่ไม่ดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วน
 ตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงิน
 ดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิด คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
 คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑,๐๗๑,๙๐๑.๐๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๑,๘๘๖.๐๗ บาท นอกจากนี้
 ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามข้อ ๑๕ ของสัญญา เรียกร้องค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จำนวนวันละ
 ๔,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
 จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงินจำนวน ๘,๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย
 ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันทำละเมิด คือ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันฟ้องคดี
 คือ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๒,๖๗๑,๖๗๓.๔๒ บาท รวมเป็นเงินจำนวน
 ๑๑,๑๐๓,๖๗๓.๔๒ บาท รวมราคาค่าก่อสร้างที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จและค่าปรับจำนวน
 ๑๓,๖๐๕,๔๕๙.๔๙ บาท ซึ่งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 และเจ้าหน้าที่อื่นทุจริตและรับเงินค่าจ้างในงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อสร้างตามสัญญาและบางรายการ
 ไม่ถูกต้องตามแบบรูปของสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิติดตามเอาเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้
 ตามมาตรา ๑๓๓๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ
 หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะ
 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง และเจ้าหน้าที่อื่นร่วมกันทุจริตต่อผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีหลงเชื่อว่า
 งานเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามสัญญาและยินยอมจ่ายค่าจ้าง และต่อมาภายหลังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 อยู่ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมด
 ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๕๐ มาตรา ๑๐๕๑



/มาตรา ๑๐๕๒...

มาตรา ๑๐๕๒ มาตรา ๑๐๘๐ มาตรา ๑๒๗๓/๓ มาตรา ๑๓๓๖ ประกอบมาตรา ๔๔๘ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง หน่วยงานผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่างานก่อสร้างที่ ดำเนินการไปแล้วเสร็จตามสัญญาและค่าปรับด้วยแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการไต่สวน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๙ (สงขลา) จึงเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ คดีอาญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิติดตามเอาเงินทั้งหมดคืนพร้อมดอกเบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้ จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑๓,๖๐๕,๕๕๙.๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙,๘๖๑,๙๘๕ บาท (๑,๔๒๙,๙๘๕ + ๘,๔๓๒,๐๐๐) นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

๒. ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ทำคำให้การภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด ในขณะนั้นมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำหน้าที่หัวหน้าเขตฯ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (งบไทยเข้มแข็ง) เพื่อสิ่งก่อสร้างจำนวน ๕ รายการ จำนวนเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการประกวดราคาครั้งแรกด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองประกวดราคา ซึ่งได้สอบถามเป็นการภายในทราบว่าแบบแปลนและค่าก่อสร้าง เป็นของเก่าเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกรงว่างบประมาณจะตกไป ประกอบกับ ต้องการให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้มีสิ่งก่อสร้างใหม่ไว้ใช้งาน เนื่องจากในรอบสิบปีที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างสิ่งใหม่เพิ่มเติม ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่มีพื้นที่ป่า ที่รับผิดชอบถึง ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ ในท้องที่ ๔ จังหวัด คือ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบมากเป็นลำดับที่ ๕ ของประเทศ และอันดับที่ ๑ ของภาคใต้ จึงพยายามติดต่อผู้รับเหมาเพื่อยื่นซองประกวดราคาโดยวิธีพิเศษ แต่ไม่มีผู้ใดประสงค์จะยื่นซอง ประกวดราคาแม้แต่รายเดียว คงเนื่องจากพิจารณาแล้วไม่คุ้มกับการลงทุน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้หารือกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นญาติกันและประกอบอาชีพรับงานก่อสร้างทั่วไป จึงขอให้ช่วยรับงาน ในครั้งนี้ เพราะหากเกิดปัญหาอุปสรรคใด ๆ หรือจะมีการทักงานก็สามารถติดตามตัวเพื่อเจรจา ได้สะดวก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ไปจดทะเบียนทางหุ้นส่วนจำกัด และขอทำสัญญารับงานดังกล่าว



/จากนั้น...

จากนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระ - บางคราม จังหวัดกระบี่ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) ซึ่งได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างลักษณะเดียวกัน จากการที่ได้ติดต่อสอบถามระหว่างกันตลอดมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นซองเสนอราคาเช่นกัน เมื่อทราบ bahwa หน่วยงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ผู้รับจ้างงานแล้ว จึงขอร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ช่วยประสานงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปรับงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระ - บางครามด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างงานเพิ่มอีกแห่งหนึ่งในวงเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างได้รายงานตรวจการจ้างครั้งสุดท้าย รับว่างานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา เพียงเพื่อช่วยเหลือผู้รับจ้างในการเบิกเงินงบประมาณนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับว่าผิดระเบียบข้อกฎหมายจริง เพราะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้รับอนุญาตการต่อสัญญาเป็นครั้งที่สอง และแจ้งว่าหากต้องเสียเงินค่าปรับผิดสัญญาอีกวันละ ๔,๐๐๐ บาท ก็ต้องขาดทุนจำนวนมาก ประกอบกับเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดหาวัสดุโดยเฉพาะเหล็กและวัสดุอื่นในการก่อสร้างหอดูสัตว์วางอยู่อย่างครบครันในบริเวณที่ก่อสร้างและมีคนงานปฏิบัติงานอยู่ทุกวัน คงใช้เวลาไม่นานก็แล้วเสร็จ และคิดว่าคงไม่มีเรื่องราวการร้องเรียนเกิดขึ้น แต่เมื่อมีการโยกย้ายหัวหน้าเขตฯ คนใหม่สับเปลี่ยนมาแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เกิดมีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่เรื่องเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงกับหัวหน้าเขตฯ คนใหม่ และหัวหน้าเขตฯ คนดังกล่าวมีการให้ข่าวกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่าหัวหน้าเขตฯ คนเก่า (หมายถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) รับงานสิ่งก่อสร้างทั้งที่งานไม่แล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจการกระทำผิดดังกล่าว จากนั้น ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างดำเนินงานก่อสร้างงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระ - บางคราม จังหวัดกระบี่ ได้ทำร้ายร่างกายคนงานภายในเขตก่อสร้าง และถูกดำเนินคดี ขณะได้รับการประกันตัวระหว่างคดีก็ได้ดำเนินงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกศาลจังหวัดกระบี่พิพากษาจำคุกเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี โดยได้ถูกจำคุกที่สถานราชทัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มูลเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปเป็นผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งยังถูกจำคุกอยู่เพียงเพราะประสงค์จะเบิกเงินค่าประกันสัญญาจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ของงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาพระ - บางคราม จังหวัดกระบี่ เพื่อชดเชยเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคณะกรรมการร่วมกันดำเนินงานก่อสร้างงานที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจนแล้วเสร็จ สำหรับเงินประกันสัญญาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดไม่สามารถเบิกได้จนปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้ย้ายเข้าไปใช้ที่ทำการหลังใหม่ที่ก่อสร้างไว้ โดยที่ทำการหลังเดิมก็มีหน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ได้เข้าไปใช้เพิ่มอีกหนึ่งหน่วยงาน ถือว่าคุ้มค่างบประมาณที่ใช้ไปจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากต้องรับผิดชอบฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทราบว่าจะเอาเงินจากที่ไหน อย่างไร เพราะสถานะปัจจุบันมีแต่รายได้จากการค้าขายตลาดถนนคนเดินตอนเย็น



/สองคน...

สองคนกับภรรยา กับต้องเลี้ยงดูบุตรสาวอีกสามคนที่อยู่ในวัยเรียนทั้งสามคน ซึ่งต้องกู้เงิน กรอ. และ กยศ. เพื่อช่วยในการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้รับเงินบำนาญเพราะได้ลาออกจากราชการไป ระยะหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว แต่ก็ต้องเข้ากลับรับราชการใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงได้รับเฉพาะเงินบำเหน็จ ซึ่งก็ต้องหมดไปกับการต้องใช้เงินส่วนนี้ในการ แก้ปัญหาการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีทรัพย์สินอื่นใด

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ทำสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรทัด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ รายการ ได้แก่ (๑) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง (๒) ศาลาอเนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๒ หลัง (๓) ห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชาย - หญิง) จำนวน ๒ หลัง (๔) อาคารหอดูสัตว์จำนวน ๔ หลัง และ (๕) งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานทางเดิน จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และตามบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนดค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวน ๗ งวด กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำการส่งมอบงานจำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ ตรวจการจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงได้เบิกจ่ายเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และครั้งที่ ๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการ ตรวจการจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงได้เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา และบางรายการไม่ถูกต้องตาม แบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาคิดเป็นมูลค่างานจำนวน ๑,๔๒๙,๘๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/จึงมีหน้าที่...

จึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าว พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังต้องรับผิดชอบใช้เงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๔,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙) จำนวน ๒,๑๐๘ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๘,๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรากฏว่าได้ถูกนายทะเบียนซีดซื้อออกจากทะเบียนเนื่องจากเป็นห้างหุ้นส่วนร้างและสิ้นสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๓ แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดตรังเพื่อมีคำสั่งให้นายทะเบียนจดทะเบียนซื้อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับคืนเข้าสู่ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๕ ซึ่งต่อมาศาลจังหวัดตรังได้มีคำสั่งให้นายทะเบียนกลับจดทะเบียนซื้อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเข้าสู่ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๗๓/๔ ตามคำสั่งศาลจังหวัดตรัง คดีหมายเลขดำที่ พ ๙๐๐/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ พ ๙๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๑๔๓๒๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ขอให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรังกลับจดทะเบียนซื้อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ คืนเข้าสู่ทะเบียนต่อไปแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบให้การว่าได้ทราบดีอยู่แล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จหรือถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและรับรองว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่จำกัดจำนวน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่าเพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการเบิกเงินงบประมาณเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสัญญา และแจ้งว่าหากต้องเสียเงินค่าปรับอีกวันละ ๔,๐๐๐ บาท ก็ต้องขาดทุนจำนวนมาก และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จัดหาวัสดุไว้ครบครันในบริเวณที่ก่อสร้างและมีคนงานปฏิบัติงานอยู่ทุกวันคงใช้เวลาไม่นานก็แล้วเสร็จ จึงไม่อาจรับฟังได้

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา และบางรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา จนแล้วเสร็จและปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดได้ย้ายเข้าไปใช้งานที่ทำงานหลังใหม่ที่ได้ก่อสร้างไว้มีความสะดวกสบาย ที่ทำการหลังเดิมก็มีหน่วยงานอื่นในสังกัดสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เข้าไปใช้เพิ่มอีกหน่วยงานหนึ่ง ถือว่าคุ้มค่างบประมาณที่ใช้ไปจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท



/หากแต่...

หากแต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องแลกกับความสูญเสียเพราะกระทำผิดกฎระเบียบของทางราชการ ทั้งต้องถูกฟ้องให้ร่วมกันชำระเงินอีกถึงจำนวน ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แก่ทางราชการในขณะที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดรับงานเพียง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต้องจ่ายค่าปรับงานซ้ำและโดนหักภาษีรวม ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทเศษ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรทัดในขณะนั้นและเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้มีการตรวจรับงานจ้างเพื่อให้มีการเบิกจ่ายเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้รับจ้าง ทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่างานก่อสร้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และตามบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผลให้สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เบิกจ่ายเงินให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาและบางรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา คิดเป็นมูลค่างานจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว เป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นมูลค่างานดังกล่าว และทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง เป็นผู้มีอาชีพประกอบการก่อสร้าง ที่ต้องทราบดีอยู่แล้วถึงเนื้องานที่ต้องดำเนินการ ทำให้ได้ประโยชน์จากการที่ไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ และไม่ต้องชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า และทำให้ทางราชการต้องเสียสิทธิจากการเรียก ค่าปรับดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่จำกัดจำนวน ข้ออ้างตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่อาจรับฟังได้ ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินแก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำคำให้การเพิ่มเติม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ทำคำให้การเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ที่ศาลกำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ทราบว่าผู้ฟ้องคดีได้มี หนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ การเรียกค่าปรับตามสัญญาแต่ประการใด ส่วนกรณีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ส่วนกรณี การรับเงินค่าจ้าง นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวจำนวน ๒ ครั้ง เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๓ และเดือนมกราคม ๒๕๕๔ เป็นการโอนเงินผ่านธนาคาร ได้ตรวจพบเอกสารการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ โดยวิธีผ่านธนาคาร ตามหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ที่ ทส ๐๙๑๖.๒/๓๗๕ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งได้โอนเงินเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กรณีผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ ชำระหนี้ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ



/ด่วนที่สุด...

ส่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ทราบว่าได้รับหนังสือดังกล่าวในวันใด เนื่องจากค้นหาเอกสารไม่พบ สำหรับกรณีผู้ฟ้องคดีเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามนับจากวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีหลักฐานแจ้งการทำงานแล้วเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี แต่เข้าใจว่าคงยึดถือวันเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เสร็จสิ้น

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงตามคำสั่งศาลว่า กรณีมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้างหรือไม่ นั้น ตามสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และกำหนดแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ต่อมา ได้มีการขยายระยะเวลาทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กับพวกได้หลอกลวงผู้ฟ้องคดีให้หลงเชื่อว่างานแล้วเสร็จภายในกำหนด โดยได้ส่งมอบงานจำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ และส่งมอบงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการส่งมอบงานภายในกำหนด ซึ่งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างรับรองว่าผู้รับจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) จึงหลงเชื่อและได้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไปจนครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาและแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด หลังจากนั้น สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ตรวจสอบว่างานก่อสร้างดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและบางรายการไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการตามสัญญา คิดเป็นมูลค่างานที่ยังต้องดำเนินการเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น จากการสอบถามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมหุ้นส่วนผู้จัดการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และนายทะเบียนรับจดทะเบียนพร้อมออกคำรับรองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ส่วนกรณีการรับเงินค่าจ้างในวันใด นั้น การเบิกเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในงวดที่ ๑ มีการอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างรวมจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ จึงไม่ทราบว่าได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวเมื่อใด ในส่วนของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ งวดที่ ๑ มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างดังกล่าวเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ และจากการสอบถามหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชีได้ชี้แจงว่าได้ค้นหาข้อมูลไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้รับจ้างได้รับเงินดังกล่าวเมื่อใด ซึ่งทางปฏิบัติจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับจ้าง โดยนับถัดจากวันที่มีการอนุมัติเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วไปอีก ๓ วันทำการ สำหรับงวดที่ ๒ ถึงที่ ๗ มีการอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรวมจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๙๑๖.๒/๓๗๕



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าได้ออเงินดังกล่าวเข้าบัญชีแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ชำระหนี้ นั้น ผู้ฟ้องคดี ได้ตรวจสอบหลักฐานการจัดส่งหนังสือดังกล่าวปรากฏว่าหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อขอให้ ชำระหนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำหรับหลักฐาน การทำงานแล้วเสร็จในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นั้น จากการตรวจสอบไม่ปรากฏหลักฐานที่แสดง ให้เห็นว่าผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จจริงในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพียงแต่ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงาน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุว่างานแล้วเสร็จตามวันเวลาดังกล่าว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ต้องคืนเงินเนื่องจากทำงานไม่ครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๘๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องคืนเงิน เนื่องจากทำงานไม่ครบถ้วน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๘๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว ให้แก่ผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนดส่งมอบงานและต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งมอบงานก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๕ รายการ ภายใน ระยะเวลาตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานและเสนอให้ดำเนินการเบิกจ่าย เงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามบันทึกลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท และตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ จำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท แต่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๔ นศ/๑๘๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า วิศวกรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินคำนวณมูลค่างานที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการตามสัญญาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างจำนวน ๓ รายการ และงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาทุกรายการ คิดมูลค่างาน ที่ไม่ได้ทำรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๘๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณี



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว ผลการสอบสวนปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ มูลค่างานที่ไม่ได้ทำเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จคืน ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงวดที่ ๒ งวดที่ ๓ งวดที่ ๔ งวดที่ ๕ งวดที่ ๖ และงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ได้ตรวจรับงาน และได้มีการจ่ายค่าจ้าง ตามหนังสือสำคัญ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามข้อ ๗๑ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ที่ใช้บังคับในขณะนั้น) ประกอบกับสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ รายการ ที่พิพาทดังกล่าว ลักษณะของสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนอันเป็นค่าจ้างตามสัญญา ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ภายหลังจากนั้นปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ ตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดี ที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในหน้าที่ ๒๑ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ควบคุมงานและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ปัจจุบันสามารถใช้การได้ตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญาทุกประการและทางราชการสามารถนำไปใช้ในราชการได้ตามความประสงค์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ฉะนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งคำนวณมูลค่างานเป็นเงิน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท และได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติงานตามสัญญาครบถ้วนแล้ว มีผลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวจากการปฏิบัติตามสัญญา และเมื่อข้อเท็จจริงเป็นไปตามทางพิจารณาว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของ อันมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทน การที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานที่รับจ้างแล้วเสร็จตามสัญญาเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ คิดเป็นมูลค่างานเป็นเงิน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีสิทธิได้รับชำระเงินค่าจ้างงานดังกล่าวตอบแทน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าวไว้แล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกัน กรณีจึงไม่มีเหตุทำให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิจะเรียกเงินค่าจ้างในส่วนนี้คืนได้ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่ต้องคืนเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปอีกว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งมอบงานจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาจำนวน ๕ รายการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานแล้วทำบันทึกลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ เสนอสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ และได้รับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา มีการตรวจสอบพบว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาไม่แล้วเสร็จจำนวน ๓ รายการ และงานก่อสร้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการในสัญญาทุกรายการ คิดมูลค่างานที่ไม่ได้ทำรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท แต่หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจนแล้วเสร็จจริงในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยไม่ได้บอกเลิกสัญญา จนเวลาล่วงเลยไปเกือบ ๑๐ ปี นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓) จึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม ชำระเงินค่างานก่อสร้างที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าปรับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามเพิกเฉย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควรตามมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ หรือเรียกเอาเบี้ยปรับเพื่อการไม่ชำระหนี้ได้ แต่ผู้ฟ้องคดีจะต้องบอกสงวนสิทธิการเรียกเบี้ยปรับไว้ในเวลาชำระหนี้ เจ้าหนี้จึงจะมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับได้ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาพิพาท และไม่มีการแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแต่อย่างใด ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมีได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับและดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๐๓,๖๘๓.๔๒ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๓๘๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/ดังนั้น...

ดังนั้น เมื่อวินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบเงินค่าจ้างและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนไปแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการจึงไม่ต้องรับผิดชอบเงินค่าจ้างและเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งคำนวณมูลค่างานที่ก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท นั้น ไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เป็นกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันรับผิดชอบตามรายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ หน้า ๒๑ ข้อ ๑๑.๘ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง นายนิรันดร์ ขวัญแก้ว นายจำลอง ผอมดำ นายสุวัฒน์ แก้วศรีสุข และนายอาคม ช่วยวงษ์ เป็นกรรมการตรวจการจ้างและและผู้ควบคุมงานเป็นผู้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายในการก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จจนสามารถใช้งานได้ตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญา แม้จะถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยการแก้ไขสิ่งก่อสร้างที่ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจนแล้วเสร็จก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งมอบงานงวดสุดท้ายทั้งที่ข้อเท็จจริงงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาบางรายการยังไม่ดำเนินการก่อสร้างและงานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการในสัญญา และเมื่อได้รับเงินจากทางราชการไปแล้ว ก็ไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จอันเป็นการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไขสัญญา หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ไม่ได้เข้าตรวจสอบสังเกตการณ์การกระทำของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมทำให้ทางราชการเสียหาย ถึงแม้ว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะรู้สำนึกในผลแห่งการกระทำของตนเองและได้แก้ไขเยียวยาโดยการร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทำการก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจนแล้วเสร็จ เพื่อบรรเทาผลร้ายจากการกระทำผิดวินัยที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานดังกล่าว โดยแก้ไขข้อผิดพลาดของตน ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จตามสัญญา แต่เป็นคนละส่วนจากความรับผิดชอบอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างให้ครบถ้วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งไม่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พ้นความรับผิดตามสัญญาเพราะไม่ใช่เป็นผู้ก่อสร้างงานจ้างจนแล้วเสร็จแต่อย่างใด แม้จะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุได้รายงานว่ามีการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนและมีการตรวจรับงานแล้ว แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าเสียหายด้วยการก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจนเสร็จเรียบร้อย กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานครบถ้วน เมื่อสัญญาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทั้ง ๕ รายการ มีค่าจ้างเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำของตามมาตรา ๕๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าจ้างเป็นค่าตอบแทนอันเป็นค่าจ้างตามสัญญา แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบรูปรายการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา กรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนอันจะมีผลต่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะได้รับค่าจ้างจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว จากเหตุผลดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกเงินค่าจ้างในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท คืบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเมื่อสัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องคืนเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการเดิม ที่ร่วมกันทุจริตอ้างว่างานจ้างเสร็จครบถ้วนตามสัญญาทั้งที่งานจ้างยังไม่แล้วเสร็จ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายหลัง และมีส่วนร่วมทุจริต (ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างที่ร่วมกันรายงานว่างานจ้างทำเสร็จเรียบร้อย) จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการคืนเงินค่าจ้างและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันสร้างสิ่งปลูกสร้างจนเสร็จตามสัญญาเป็นการกระทำในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดีตามผลการสอบข้อเท็จจริงความจริงทางละเมิด ไม่ใช่ในฐานะตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่งเข้ามาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในภายหลัง ส่วนกรณีค่าปรับ นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ และตามบันทึกแก้ไขสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนดค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดงวดงานและการจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวน ๗ งวด กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งมอบงาน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ส่งมอบงานงวดที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/ได้ดำเนินการ...

ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงได้เบิกจ่ายเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ และครั้งที่ ๒ ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งมีผู้ผูกฟองคืดที่ ๒ ในขณะนั้นเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้างแล้วเห็นว่าผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ในสัญญา จึงได้เบิกจ่ายเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ เมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีผู้ผูกฟองคืดที่ ๒ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและตรวจสอบงานจ้างลงความเห็นว่าคุณรับจ้างได้ก่อสร้างตามรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งเป็นการรับรองว่าผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ได้ทำงานแล้วเสร็จ การดำเนินการดังกล่าวของผู้ผูกฟองคืดที่ ๒ กับพวกทำให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) เบิกจ่ายเงินให้ผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ โดยเชื่อว่าผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการที่กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจริง จึงเป็นเหตุให้ผู้ผูกฟองคืดหลงผิดเข้าใจว่างานแล้วเสร็จจริง จึงไม่ได้มีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีที่ผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตของผู้ผูกฟองคืดทั้งสามกับพวก ต่อมา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตรวจสอบสืบสวนเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวพบว่าไม่มีงานก่อสร้างให้ตรวจ ๓ รายการ และก่อสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจึงได้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายด้วยการก่อสร้างงานที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้เนื่องจากสำนึกในผลแห่งการกระทำของตนเองและได้แก้ไขเยียวยาเพื่อเป็นการบรรเทาผลร้ายในความผิดของตน แต่ก็เป็นการกระทำแก้ไขหลังจากที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตรวจพบแล้ว หากไม่มีการตรวจพบก็ไม่อาจทราบได้ว่าจะมีการเยียวยาแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งการดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายโดยการก่อสร้างงานที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้นั้น เป็นการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ไม่ใช่ผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ รับผิดแล้วมาดำเนินการก่อสร้างงานจนแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาแต่อย่างใด เมื่องานก่อสร้างที่ทำแล้วเสร็จไม่ใช่เป็นผลงานของผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินการ แต่เป็นผลงานของกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ผูกฟองคืดยอมรับชำระหนี้จากผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ แล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง เพราะผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ยังทำงานจ้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ผูกฟองคืดจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับได้โดยไม่จำต้องแจ้งสงวนสิทธิเรียกค่าปรับตามมาตรา ๓๘๑ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เพราะผู้ผูกฟองคดียังไม่เคยได้รับชำระหนี้จำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ในส่วนของงานจ้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ตรวจพบจากผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ แต่อย่างใด จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น เมื่อผู้ผูกฟองคืดที่ ๓ ทำงานไม่แล้วเสร็จ



/ภายใน...

ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา คือ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ คือ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการอนุโลมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานแล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการคิดคำนวณค่าปรับเท่านั้น รวมเป็นเวลา ๒,๑๐๘ วัน เป็นเงินจำนวน ๘,๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่ร่วมกันทุจริตจึงต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินค่าก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จและค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวน ๑๓,๖๐๕,๕๕๙.๔๙ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๙,๘๖๑,๙๘๕ บาท (๑,๔๒๙,๙๘๕ + ๘,๔๓๒,๐๐๐) นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น และสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวว่า งานก่อสร้างที่ดำเนินการแล้วเสร็จไม่ได้เป็นการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่เป็นการที่คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานร่วมกันขัดขวางการใช้ด้วยการก่อสร้างงานที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จตามที่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ขอชี้แจงว่าการดำเนินการก่อสร้างทุกอย่างเสร็จสิ้นลงด้วยการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และได้เปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องโทษจำคุกในสถานราชทัณฑ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานมีส่วนช่วยเหลือในการติดตามผลักดันให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยดี หากติดขัดประการใดก็ช่วยเหลือแนะนำด้วยดี ตลอดเวลาเท่านั้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยึดถือตามข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ว่า ไม่ใช้การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่น่าจะเป็นการถูกต้องเป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมนี้ขอส่งสำเนาคำให้การ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และคำชี้แจง ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกอบคำแก้อุทธรณ์

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้ทำสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง ๒. ศาลาเอนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๒ หลัง ๓. ห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชาย - หญิง) จำนวน ๒ หลัง ๔. อาคารหอดูสัตว์ จำนวน ๔ หลัง และ ๕. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานทางเดิน จำนวน ๑ หลัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง วงเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการทำงานตามสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงานรวม ๗ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำหลักประกันเป็นเงินสดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้น) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และขอเบิกจ่ายค่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับงานจ้างตามบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงิน ตามหนังสือสำคัญ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีกับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยแก้ไขกำหนดส่งมอบงาน จากเดิม ต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และแก้ไขกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงประธาน กรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้น) ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) และขอเบิกจ่ายค่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับงานจ้าง ตามบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงานงวดที่ ๒ ถึงงานงวดที่ ๗ จึงให้ดำเนินการจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยได้มีการอนุมัติให้ จ่ายเงินตามหนังสือสำคัญ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในขณะเดียวกันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้มี



/หนังสือ...

หนังสือลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๔ นศ/๑๘๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตรวจสอบงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง ๓ รายการ ประกอบด้วย (๑) อาคารห้องน้ำ - ห้องสุขา (ชาย - หญิง) จำนวน ๑ หลัง (๒) งานก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบกึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ ฝาย และ (๓) งานปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนเข้าโครงการ จำนวน ๔ รายการ รายการละจำนวน ๑๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐ ต้น นอกจากนี้งานก่อสร้างยังไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง โดยงานก่อสร้างหอดูสัตว์หลังที่ก่อสร้างที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด (น้ำตกหม่อมจ้อย) งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ก่อสร้างได้เพียงงานหล่อคอนกรีตฐานราก งานก่อสร้างหอดูสัตว์ที่ได้ก่อสร้างบริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๔ หลัง งานก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องสุขา (ชาย - หญิง) จำนวน ๒ หลัง (ได้ก่อสร้างเพียง ๑ หลัง) และงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง พบว่างานก่อสร้างแต่ละรายการยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง คิดเป็นค่างานที่ยังไม่ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่วิศวกรของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ประมาณการรวมเป็นมูลค่างาน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการทุจริตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับสัญญาจ้างพิพาท ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.ลม/๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.ลม/๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อรายงานการสอบสวน (เพิ่มเติม) ซึ่งตามรายงานการสอบสวนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถ้อยคำว่า ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ นายจำลอง ผอมดำ กรรมการตรวจการจ้างให้ถ้อยคำว่า ได้ทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะพยายามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ นายอาคม ช่วยวงษ์ ผู้ควบคุมงานให้ถ้อยคำว่า ได้ทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะพยายามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการต่อผู้ฟ้องคดีว่า ได้มีการทำงานตามสัญญาแล้วเสร็จจริง ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่างานก่อสร้างที่รับไปโดยยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าปรับตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส



๐๙๐๓.๔/๒๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้คืนเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจาก วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และชำระค่าปรับจำนวน ๘,๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกัน ชำระเงินจำนวน ๑๓,๖๐๕,๕๕๙.๔๙ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน จำนวน ๙,๘๖๑,๙๘๕ บาท (๑,๔๒๙,๙๘๕ + ๘,๔๓๒,๐๐๐) นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะชำระเสร็จสิ้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามต้องคืน เงินค่าจ้างและชำระค่าปรับตามสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่า ไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นต้น นอกจากเรียกให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับ อันจะพึงรับนั้นอีกด้วยก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้อยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอา เบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้บอกสงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลารับชำระหนี้ สัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ... ข้อ ๑๕ ค่าปรับ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๔,๐๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง



/เป็นจำนวนเงิน...

เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย บันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ข้อ ๕ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ...

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ได้ทำสัญญาจ้างสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง จำนวน ๕ รายการ ประกอบด้วย ๑. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จำนวน ๑ หลัง ๒. ศาลาเอนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๒ หลัง ๓. ห้องน้ำ - ห้องส้วม (ชาย - หญิง) จำนวน ๒ หลัง ๔. อาคารหอดูสัตว์ จำนวน ๔ หลัง และ ๕. งานปรับปรุงภูมิทัศน์และลานทางเดิน จำนวน ๑ หลัง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง วงเงินค่าจ้างจำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยในการทำงานตามสัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดงานรวม ๗ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้นำเงินสดจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้น) ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และขอเบิกจ่ายค่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับงานจ้างตามบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินตามหนังสือใบสำคัญ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนกันยายน ๒๕๕๓ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำบันทึกแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยแก้ไขกำหนดส่งมอบงาน จากเดิมต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แก้ไขเป็นจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และแก้ไขกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/โดยผู้ถูกฟ้องคดี...

โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้น) ส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) และขอเบิกจ่ายค่าจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งรวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจรับงานจ้างตามบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยพิจารณาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงานงวดที่ ๒ ถึงงานงวดที่ ๗ จึงให้ดำเนินการ จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินตามหน้าใบสำคัญ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นเงินจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงิน ฉบับไม่ลงวันที่ เดือนมกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในขณะเดียวกันสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้มีหนังสือลับมาก ที่ ตผ ๐๐๕๔ นศ/๑๘๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ตรวจสอบ งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทพบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง ๓ รายการ ประกอบด้วย (๑) อาคารห้องน้ำ - ห้องสุขา (ชาย - หญิง) จำนวน ๑ หลัง (๒) งานก่อสร้าง ฝายต้นน้ำแบบกึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ ฝาย และ (๓) งานปลูกต้นไม้สองข้างทางถนนเข้าโครงการ จำนวน ๔ รายการ รายการละจำนวน ๑๐ ต้น รวมทั้งสิ้น ๔๐ ต้น นอกจากนี้ งานก่อสร้าง ยังไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้างโดยงานก่อสร้างหอดูสัตว์หลังที่ก่อสร้าง ที่หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด (น้ำตกหม่อมจ้อย) งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ก่อสร้างได้เพียง งานหล่อคอนกรีตฐานราก งานก่อสร้างหอดูสัตว์หลังที่ก่อสร้างในบริเวณที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรทัด จังหวัดพัทลุง งานก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ๖ เหลี่ยม จำนวน ๔ หลัง งานก่อสร้าง ห้องน้ำ - ห้องสุขา (ชาย - หญิง) จำนวน ๑ หลัง (ได้ก่อสร้างเพียง ๑ หลัง) และงานก่อสร้าง อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ๒๐๗ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง พบว่างานก่อสร้างแต่ละรายการ ยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง คิดเป็นค่างานที่ยังไม่ดำเนินการและดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่ วิศวกรของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้ประมาณการรวมเป็นมูลค่างาน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กรณีการทุจริตของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาบรทัด จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับสัญญาจ้างพิพาท ต่อมา คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.ลม/๙ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงผู้ฟ้องคดีเพื่อรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ที่ คกก.ลม/๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงผู้ฟ้องคดี เพื่อรายงานการสอบสวน (เพิ่มเติม) ซึ่งตามรายงานการสอบสวนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ให้ถ้อยคำ...

ให้ถ้อยคำว่า ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับผิดชอบร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการและยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ นายจำลอง ผอมดำ กรรมการตรวจการจ้างให้ถ้อยคำว่า ได้ทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะพยายามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ นายอาคม ช่วยวงศ์ ผู้ควบคุมงาน ให้ถ้อยคำว่า ได้ทราบจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าได้ประสานกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้ว จะดำเนินการก่อสร้างส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และจะพยายามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้รายงานต่อผู้ฟ้องคดีว่าได้มีการทำงานตามสัญญาแล้วเสร็จจริงในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามชำระเงินค่างานก่อสร้างที่รับไปโดยยังทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าปรับตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๓.๔/๒๖๕๐๑ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ แจ้งหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้คืนเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ และชำระค่าปรับจำนวน ๘,๔๓๒,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ได้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เห็นว่า กรณีค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างพิพาทเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้บอกเลิกสัญญาจ้างพิพาท การที่กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ติดตามให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ทำงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำงานดังกล่าวจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงไม่ต้องคืนเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างพิพาทจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้จึงฟังไม่ขึ้น

ส่วนกรณีค่าปรับ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และขอเบิกจ่ายค่าจ้างตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๔๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) และขอเบิกจ่ายค่าจ้างตามหนังสือลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานจ้างตามบันทึกการตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยพิจารณาว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/ได้ดำเนินการ...

ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จึงให้รับงานและดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ และได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๕๒๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ โดยผู้ผูกฟองคัตได้บอกสงวนสิทธิการเรียกเบี้ยปรับไว้ในเวลาที่รับมอบงานดังกล่าว โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ว่าผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถ้อยคำว่าย คณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายเนื่องจากผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ รับว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้อีก ๓๐ วัน แต่ภายหลังจากรับเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายไปแล้วผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ได้ก่อคดีอาญาจนต้องโทษจำคุกเป็นเวลา ๒๗ ปี เป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จได้ นายอาคมช่วยวงศ์ นายสุวัฒน์ แก้วศรีสุข ในฐานะผู้ควบคุมงาน นายจำลอง ผอมดำ ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถ้อยคำว่าย ได้ลงนามในใบส่งมอบงานและเอกสารตรวจรับการจ้างไปก่อนที่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ จะก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จ โดยเชื่อตามที่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง รับว่าจะดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จในภายหลัง ส่วนนายนิรันดร์ขวัญแก้ว ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถ้อยคำว่าย ลายมือชื่อในส่วนของตนนั้นเป็นลายมือชื่อปลอมประกอบกับผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ และผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ได้ยอมรับในคำให้การด้วยว่า เหตุที่รายงานตรวจการจ้างดังกล่าวว่าแล้วเสร็จตามสัญญาเพียงเพื่อช่วยเหลือผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ในการเบิกเงินค่าจ้าง เพราะผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ไม่ได้รับอนุญาตการต่อสัญญาเป็นครั้งที่สอง หากจะต้องเสียเงินค่าปรับผิดสัญญาอีกวันละ ๔,๐๐๐ บาท ก็จะต้องขาดทุนจำนวนมาก อีกทั้งเห็นว่าคงใช้เวลาไม่นานก็จะแล้วเสร็จ นั้น จะเห็นได้ว่า การที่ผู้ผูกฟองคัตได้สงวนสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับอันเกิดจากการที่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาพิพาทไว้ในเวลาที่ผู้ผูกคัตได้รับชำระหนี้งานก่อสร้างในงวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) จากผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดส่งมอบงานตามสัญญา และเป็นวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงาน จนกระทั่งได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ เนื่องจากผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ โดยผู้ผูกฟองคัตที่ ๑ และผู้ผูกฟองคัตที่ ๒ ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างในขณะนั้นได้ร่วมกันกับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานจ้างไว้และรายงานเท็จเพื่อให้ผู้ผูกคัตโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ เชื่อว่าผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายละเอียดที่กำหนดไว้ในสัญญา อันเป็นกรณีที่ผู้ผูกคัตซึ่งเป็นเจ้าหนี้ไม่ทราบว่ายผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ ซึ่งเป็นลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ผูกคัตยอมรับชำระหนี้จากผู้ผูกฟองคัตที่ ๓ โดยไม่ได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับไว้ในเวลาที่รับชำระหนี้ นั้น ตามนัยมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑๔ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ แจ้งผลการตรวจสอบสืบสวนต่อผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการในสัญญา คิดเป็นมูลค่างานที่ไม่ได้ทำรวมเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีคำสั่งที่ ๒๖๙๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างนับแต่วันดังกล่าวแล้ว เมื่อต่อมาคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฯ ได้จัดทำรายงานผลการสอบสวน ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระบุว่า สำหรับค่าเสียหายอันเกิดจากกรณีที่ทำให้ทางราชการเสียหายสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญา นั้น เห็นว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๕ บาท จากการก่อสร้างงานตามสัญญาจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจึงไม่ต้องร่วมกันรับผิดชอบในกรณีดังกล่าวอีก ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุว่า งานก่อสร้างแล้วเสร็จจริงในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และโดยที่กองนิติการ กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๙๐๓.๓/๓๗๐๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ว่า ได้มีการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ปรากฏว่าสิ่งก่อสร้างทั้ง ๕ รายการ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญานั้น มีสภาพคุณภาพ ปริมาณและเป็นลักษณะเดียวกับทรัพย์สินที่เสียหาย และสามารถใช้งานแทนได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินที่เสียหาย จึงเห็นว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ แต่ในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่ามีหน้าที่ต้องคืนเงินอันเกิดจากการไม่ดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วนตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๑,๔๒๙,๙๘๐ บาท และค่าปรับตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และสั่งการให้ดำเนินการทางแพ่งกับผู้รับจ้างโดยด่วน โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้บอกสงวนสิทธิเรียกเอาเบี้ยปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไว้ในเวลาที่รับชำระหนี้ดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หรือเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทราบรายงานผลการตรวจสอบงานก่อสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ส่งมอบงานไม่ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และได้ยอมรับชำระหนี้จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยมีได้สงวนสิทธิที่จะเรียกเบี้ยปรับไว้ในเวลาที่รับชำระหนี้ นั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระค่าปรับพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจำนวน ๑๑,๑๐๓,๖๘๓.๔๒ บาท ตามมาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง และ



/วรรคสาม...

วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของสัญญาพิพาท
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกรณีนี้จึงฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

สำหรับคำขอให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๗๒/๑
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติว่า
ในการพิพาทคดี ให้ศาลปกครองมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วน
ของการชนะคดี ดังนั้น เมื่อคดีนี้ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ศาลจึงไม่อาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาล
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นฟ้องด้วยในผล
พิพากษายืน

นายสมฤทธิ์ อ่อนคำ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไชยเดช ตันติเวสส

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุมาลี ลิ้มป้อวาท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนุชา ชุนสวัสดิกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายเชวงศิลป์ สุวรรณจินดา

